

SEGMENTACION DE BIENES NO PROGRAMADOS

PARA: Jefa de la Oficina General de Administración y Finanzas

DE: Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

ASUNTO: Segmentación para la Adquisición de Leche Evaporada para el personal obrero de la municipalidad distrital bajo el régimen laboral del D. Leg. 728

REFERENCIA: a) Resolución de Alcaldía N° 238-2025-MDP/ALC
b) Resolución de Gerencia Municipal N° 018-2026-GM/MPJB
c) Requerimiento N°001-2026-MDP-OGAF/ORH

FECHA: Paracas, 23 de febrero del 2026.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, informarle lo siguiente respecto al procedimiento de selección de la referencia:

I. ANTECEDENTES

Mediante Ley N° 32069, se aprueba la Ley General de Contrataciones Públicas, la cual tiene por objeto establecer el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública.

Mediante Decreto Supremo N°009-2025-EF, se aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, la cual tiene por objeto establecer los procedimientos, requisitos y condiciones aplicables a las disposiciones previstas en la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

Mediante Directiva N° 0002-2025-EF/54.01 se establecen las disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones, regulando el procedimiento para su formulación y aprobación.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 238-2025-MDP/ALC de fecha 31 de diciembre de 2025, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Año Fiscal 2026.

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 007-2026-MDP/GM, de fecha 21 de enero del 2026, aprobó el Plan Anual de Contrataciones – PAC 2026 de la Municipalidad Distrital de Paracas. El cual asciende a un monto total de **S/ 6'099,061.68 (Seis Millones Noventa y Nueve Mil Sesenta y Uno con 68/100 Soles)**, el cual se desagrega en bienes y servicios por el monto de **S/ 1'226,465.70 (Un Millón Doscientos Veintiséis Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil con 70/100)**, y para obras el monto de **S/ 4'872,595.98 (Cuatro Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Quinientos Noventa y Cinco con 98/100 Soles)**, siendo contrataciones de carácter permanente y estratégico para la Entidad. Se anexa el Cuadro de Anexo PAC 2026.

II. ANÁLISIS

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680, establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo que es concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Por lo que, tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. En tal sentido, La Municipalidad es el órgano de promotor

del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

El Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas en su numeral 42.1 señala que *“Mediante la segmentación la entidad contratante clasifica las contrataciones, consideradas en el PAC del CMN del ejercicio presupuestal en curso, con excepción de aquellas que correspondan a contratos menores. La segmentación de contrataciones tiene como objetivo coadyuvar a la determinación de la estrategia de contratación, incluyendo el tipo de interacción con el mercado a utilizarse, así como organizar y optimizar los recursos de la DEC y las áreas usuarias”*.

Asimismo, el numeral 125.1 del referido Reglamento señala que: *En el caso de bienes y servicios, incluyendo las consultorías en general, la entidad contratante realiza la segmentación de las contrataciones según su cuantía y riesgos, considerando las siguientes categorías:*

- a. **Rutinarios:** contrataciones de baja cuantía y bajo riesgo.
- b. **Operacionales:** contrataciones de alta cuantía y bajo riesgo.
- c. **Críticos:** contrataciones de baja cuantía y alto riesgo.
- d. **Estratégico:** contrataciones de alta cuantía, y alto riesgo.

Parámetros de Segmentación

Para segmentar una contratación no programada, se suma la cuantía de los bienes y servicios del PAC inicial más el monto del nuevo requerimiento para establecer la línea de corte:

- Monto Inicial PAC (Bienes/Servicios): S/ 1,226,465.70.
- Nueva Contratación (Leche): S/ 61,174.00.
- Monto Total Actualizado: S/ 1,287,639.70.
- Línea de Corte (10%): S/ 128,763.97.

Matriz de Segmentación y Tipo de Interacción

A continuación, se presenta la matriz donde se define la **Categoría** y el **Tipo de Interacción** correspondiente para cada ítem:

Nº	Descripción del ítem	Valor de la Cuantía (S/)	Cuantía (Art. 125)	Nivel de Riesgo (Art. 125.3)	Justificación del Categoría	Categoría (Art. 125.1)	Interacción (Art. 127)
1	Adquisición de Leche Evaporada para los Obreros de la Municipalidad Distrital de Paracas bajo el Régimen Laboral del D.L. N° 728	S/61,174.00	Baja	Bajo	Oferta: Existe una amplia pluralidad de proveedores y marcas en el mercado nacional. No hay antecedentes de procesos desiertos para este bien en la entidad año 2024 y 2025. Asimismo, se aprecia que durante en los años 2024 y 2025 se convocó y se dio pluralidad de postores.	Rutinario	Indagación Básica (Enfoque en precios históricos y SEACE)

Resumen de la Clasificación - Art. 125.1

Se sustenta la segmentación para el presente ítem en los siguientes puntos:

- **RUTINARIO (Baja Cuantía + Bajo Riesgo):** El monto de la contratación es de S/ 61,174.00 (Sesenta y Un Mil Ciento Cuarenta con 00/100 Soles); tomando en cuenta el SIGA MEF y el CMN, el cual no supera el 10% del total actualizado de bienes y servicios, el cual asciende a S/ 128,763.97 (Ciento Veintiocho Mil Setecientos Sesenta y Tres con 97/100 Soles).
- **Objetivo Estratégico:** Al ser una contratación rutinaria, la estrategia se orienta principalmente a la **atención oportuna y reducción de costos administrativos**, dado que es un bien de consumo masivo y estándar. En atención a los enfoques de Gestión por resultados y Gestión de riesgos en contratación pública tipificados en el artículo 6 de la Ley General de Contrataciones Públicas.
- **Continuidad:** Debido a que la provisión se realiza para cumplir un pacto colectivo de entrega diaria, el requerimiento debe cubrir el periodo necesario para no afectar el beneficio de los trabajadores, lo cual podría generar incumplimiento de referido pacto.

Asimismo, se cumple con señalar que el sustento legal respecto a la categoría asignada al presente procedimiento de selección se encuentra dentro de lo establecido en el numeral 125.4 del Reglamento de la LGCP que señala que *“La estrategia de contratación de las contrataciones rutinarias y operacionales se orienta principalmente en la atención oportuna y la reducción de costos, mientras que la de los estratégicos y críticos se orienta principalmente a disminuir los riesgos en el proceso de contratación”*; además, señala en el numeral 126.2 que *“Los requerimientos de bienes o servicios rutinarios u operacionales, cuya provisión se realice de manera continua o periódica, no puede ser menor a un año”*.

Gestión de Riesgos:

Para este bien de categoría **Rutinario**, se ha determinado lo siguiente:

- **Riesgo de Mercado:** De acuerdo a la categoría de segmentación es mínimo. Tomando en cuenta que la leche evaporada entera es un producto con oferta permanente y precios estables.
- **Estrategia de Mitigación:** La gestión de riesgos se centra en la **eficiencia administrativa** y la coordinación con el contratista para la entrega en las fechas y cantidades pactadas verificando entre otras características el vencimiento del producto, ello con la finalidad de evitar devoluciones en almacén que retrasen la entrega a los beneficiarios.
- **Punto de Control:** Verificación del Registro Sanitario DIGESA vigente del producto y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en cada entrega parcial.

Por lo que esta dependencia de acuerdo a sus facultades conferidas en la Ley General de Contrataciones Públicas, su Reglamento y la Guía de Actuaciones Preparatorias, es que ha procedido a realizar la respectiva segmentación, la cual cuenta con el sustento técnico y legal que se describe en el presente informe.

En ese sentido se cumple con informar a su despacho de las actuaciones que se han realizado con el objetivo de segmentar el presente procedimiento de selección para ser convocado el presente año fiscal dentro de lo establecido en la Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

III. CONCLUSIÓN

De acuerdo a los argumentos esgrimidos en el presente informe se concluye lo siguiente:

- 3.1. Se concluye que la **“Adquisición de Leche Evaporada para el personal obrero (D. Leg. 728)”** se clasifica en la categoría **Rutinario**, debido a que su cuantía es de S/ 61,174.00 (Sesenta y Un Mil Ciento Setenta y Cuatro con 00/100 Soles) lo cual representa solo el **4.75%** del monto total actualizado de bienes y servicios, situándose por debajo del umbral del 10% (**Baja Cuantía**). Asimismo, presenta un **Bajo Riesgo** al ser un bien estandarizado con alta pluralidad de postores y sin antecedentes de procesos desiertos en la Entidad durante los últimos dos (02) años.

- 3.2. Al identificarse como una contratación de categoría rutinaria, corresponde realizar una **Indagación al Mercado Básica**, conforme a lo establecido en el Cuadro N° 10 de la Guía de Actuaciones Preparatorias. Esta indagación tomará como fuente de información principal la **data histórica de la entidad** y los contratos vigentes en el SEACE, por parte de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial en calidad de DEC.
- 3.3. Conforme al numeral 125.4 del Reglamento, al ser una contratación rutinaria, la estrategia se orientará prioritariamente a la **atención oportuna y la reducción de costos administrativos**. Esto justifica el uso de mecanismos de compra ágiles que aseguren la entrega del beneficio social a los trabajadores sin interrupciones, garantizando el cumplimiento del convenio colectivo que motiva el requerimiento.
- 3.4. Se remite el presente informe a su despacho para continuar con las actuaciones preparatorias bajo el marco de la Ley N° 32069 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 009-2025-EF. Se adjuntan los formatos de segmentación correspondientes, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 0010-2025-EF/54.01.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,